

1504715-89.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044197/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 23047041 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2044197 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO FERREIRA DA COSTA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504715-89.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504715-89.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044197/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 23047041 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2044197 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

Cláudio Ferreira da Costa Júnior, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso na sanção do artigo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 180, caput e artigos 69 e 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, supostamente, no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua dos Patriotas, 874, bairro do Ipiranga, nesta Comarca, trazia consigo e transportava para fins de fornecimento a terceiros, 08 (oito) porções individualizadas de

cocaína - totalizando 3,1g da droga, além de R\$ 212,00 (duzentos e doze reais) em dinheiro e recebeu e conduziu a motocicleta da marca Dafra, de placas EXK -7229, bem que sabia ser objeto de delito patrimonial anterior de furto. Recebida a denúncia (fls. 86/87), o réu foi citado (fls. 111) e apresentou resposta à acusação (fls. 116/117). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. Foram ouvidos os dois policiais e interrogado o réu. As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente, vez que, ao longo da instrução criminal, não foi demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e nem de receptação. É o caso de desclassificação para uso de entorpecente e absolvição do réu pelo delito de receptação. Com efeito, a materialidade delitiva pelo uso da droga restou evidente pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7), pelo laudo toxicológico (fls. 139/144), pelo boletim de ocorrência (fls 21/23). A autoria do delito previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos também foi comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls 1) e do depoimento das testemunhas e interrogatório do réu. Por sua vez, a materialidade do delito de receptação não foi suficientemente comprovada. Segundo apurado, o indivíduo que se encontrava na "garupa" da motocicleta foi reconhecido como sendo o autor do delito de furto ocorrido na mesma semana. Desta maneira, o suposto autor do delito de furto ainda se encontrava na posse do objeto furtado, não existindo elementos no processo que comprovem que o réu realizou qualquer uma das condutas do tipo penal do artigo 180 do Código Penal (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar). Além disto, não foram juntados aos autos os documentos necessários a ensejar a condenação, como, por exemplo, boletim de ocorrência evidenciando o furto ou depoimento da vítima proprietária da motocicleta. Com isto, percebe-se que os elementos condenatórios não são suficientes e, em face do princípio do "in dubio pro reo", em caso de dúvida, os fatos devem ser interpretados em favor do acusado. Segundo relato da testemunha Marcelo Henrique de Aguiar (fls. 9), este realizava patrulhamento de rotina pela região, em companhia de seu colega de farda Vinicius, quando avistou uma motocicleta da marca Dafra, placas EXK 7229, em que o indivíduo da "garupa" não utilizava o capacete - equipamento de segurança de uso obrigatório - por esta razão, realizou a abordagem. Em revista pessoal, na meia e no sapato do motorista da motocicleta - ora réu - foram encontrados oito invólucros de substância entorpecente cocaína na forma de "crack" e em suas vestes a quantia em dinheiro de R\$212,00 (duzentos e doze reais). Em revista pessoal realizada no indivíduo que estava na "garupa" da moto, Cleiton, nada de ilícito fora encontrado. Ao realizar pesquisa através do número da placa da moto, verificou-se que esta era proveniente de furto ocorrido há apenas dois dias - 13/02/2022. Em delegacia, Cleiton foi identificado como sendo o autor do furto da motocicleta que o ora réu conduzia na data dos fatos. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Vinicius Donizetti Cipriano em Juízo, que apenas confundiu-e afirmou que a motocicleta não era produto de crime, mas que teria sido usada para a prática de furto pelo indivíduo que ocupava a garupa da moto. Em audiência também, respeitado o contraditório e a ampla defesa, as testemunhas ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, acrescentando que o réu aparentava estar em situação de rua e carregava cachimbo de uso de crack. O laudo toxicológico (fls 139/144) constatou que as substâncias encontradas dentro da meia e do sapato de Cláudio eram de fato cocaína. Como se vê, o contingente probatório é seguro e harmônico, deixando patentes as materialidades e a autoria de Cláudio Ferreira da Costa Júnior pelo delito de uso de drogas , motivo pelo qual a condenação parcial é de rigor, diante da ausência de excludentes. Como dito acima, a materialidade e a autoria do delito de receptação

não foi suficientemente comprovada, sendo, portanto, correta a sua absolvição.

Passo ao cálculo da pena.

Em relação ao delito de uso de entorpecentes: Na primeira fase de fixação da reprimenda, nos termos do art. 59, do Código Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes.

Na segunda fase da dosimetria, necessário observar que o réu é reincidente (fls 26/30) e o réu confessou o delito.

Assim, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses.

Diante do exposto e por tudo que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e a) CONDENO CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, como incurso no artigo artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade b) ABSOLVO CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR, com base no artigo 386, II, do Código de Processo Penal, do delito tipificado no artigo 180 do Código Penal

Nos termos do artigo 72 da Lei de Tóxicos, determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, preservando-se pequena amostra que apenas poderá ser totalmente destruída após o trânsito em julgado da presente ação.

Poderá o réu apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas, conforme solicitado às fls 116.

Após o trânsito em julgado encaminhe-se à VEC competente.

P.I.C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA